



Einführung in das Zivilrecht für Wirtschaftswissenschaftler, Bachelorstudierende sowie Hörer anderer Fachbereiche



GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT
GÖTTINGEN

§ 13 Schuldrecht BT – Kurzüberblick Vertragstypen

A. Arten von Vertragstypen (Auswahl)

Eigentumsübertragungsverträge

- Kaufvertrag, §§ 433 ff. BGB (entgeltlich)
- Schenkung, §§ 516 ff. BGB (unentgeltlich)

Gebrauchsüberlassungsverträge

- Miete, §§ 535 ff. BGB (entgeltlich)
- Leihe, §§ 598 ff. BGB (unentgeltlich)
- Darlehen, §§ 488 ff. (entgeltlich oder unentgeltlich)

Tätigkeitsverträge

- Werkvertrag, §§ 631 ff. BGB (entgeltlich)
- Dienstvertrag, §§ 611 ff. (entgeltlich)
 - Sonderfall: Arbeitsvertrag, § 611a BGB
- Auftrag, 662 ff. BGB (unentgeltlich)

§ 13 Schuldrecht BT – Kurzüberblick Vertragstypen

B. Inhalt einzelner Vertragstypen

1. Kaufvertrag, §§ 433 ff. BGB

Hauptleistungspflichten

- Verkäufer: **Übergabe und Übereignung der Kaufsache** (§ 433 Abs. 1 S. 1 BGB)
 - Auch möglich: Kauf von Rechten (§ 453 BGB), sonstigen Gegenständen (z.B. Elektrizität) oder einer Gesamtheit von Sachen und Rechten (z.B. beim Unternehmenskauf)
- Käufer: **Kaufpreiszahlung** (§ 433 Abs. 2 BGB)

Nebenpflichten

- Verkäufer: Verpackung, Versand, Aufklärung etc.
- Käufer: Abnahme der Kaufsache, etc.

Folgen von Pflichtverletzungen

- Allgemein: Schuldrecht AT
- Speziell: **Mängelgewährleistungsrecht, §§ 434 ff. BGB**
 - Voraussetzungen: Pflichtverletzung besteht in einem Mangel; **Gefahrübergang (= i.d.R. Übergabe) ist erfolgt!**

§ 13 Schuldrecht BT – Kurzüberblick Vertragstypen

2. Mietvertrag, §§ 535 ff. BGB

Hauptleistungspflichten

- Vermieter: **Überlassung der Mietsache** zum Gebrauch während der Mietzeit (§ 535 Abs. 1 S. 1 BGB);
Instandhaltung der Mietsache (§ 535 Abs. 1 S. 2 BGB)
 - Hinweis: **Instandhaltung wird häufig in Teilen per AGB auf den Mieter übertragen**, wenn die AGB wirksam ist (Einzelheiten s. AGB-Foliensatz § 9)
- Mieter: **Entrichtung der Miete** (§ 535 Abs. 2 BGB)

Nebenpflichten

- Vermieter: Verhinderung von Nutzungsstörungen, etc.
- Mieter: Rücksichtnahme bzgl. Mietsache, Rückgabe der Mietsache, etc.

Folgen von Pflichtverletzungen

- Allgemein: Schuldrecht AT
- Speziell: **Mietmängelgewährleistung, §§ 536 ff. BGB**
 - Voraussetzungen: Pflichtverletzung besteht in einem Mangel; Überlassung der Mietsache ist erfolgt

§ 13 Schuldrecht BT – Kurzüberblick Vertragstypen

3. Werkvertrag, §§ 631 ff. BGB

Hauptleistungspflichten

- **Werkunternehmer: Herstellung des versprochenen Werkes** (§ 631 Abs. 1 Alt. 1 BGB)
- **Besteller: Entrichtung der Vergütung** (§ 631 Abs. 1 Alt. 2 BGB)
Abnahme des Werkes (§ 640 Abs. 1 BGB)
 - Definition **Abnahme**: Entgegennahme des Werkes als im Wesentlichen vertragsgemäß.

Nebenpflichten

- Werkunternehmer: Sicherung des Werkes (z.B. Baustelle), Aufklärung, etc.
- Besteller: Verhinderung von Störungen bei der Werkherstellung, etc.

Folgen von Pflichtverletzungen

- Allgemein: Schuldrecht AT (§§ 280 ff. BGB)
- Speziell: **Werkvertragliches Gewährleistungsrecht, §§ 634 ff. BGB**
 - Voraussetzungen: Pflichtverletzung besteht in einem Mangel; Abnahme des Werkes (oder dessen Fiktion, § 640 Abs. 2 BGB)